

통 보

1. 제 목 : 전자송달시스템 미구축
2. 소관부점 : 조세채권관리처
3. 내 용 :

가. 업무개요

조세채권관리처는 「국세징수법」 제61조 제5항에 따라 압류재산 공매 업무를 대행하면서 「업무분장세칙」 제23조 제1항에 따라 압류재산 매각대행 업무의 총괄·기획 및 지원 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「국세기본법」 제10조 제1항에 따르면 서류 송달은 교부, 우편 또는 전자송달의 방법으로 하도록 되어 있고 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제4조 제11항에 따르면 전자송달은 송달 받아야할 자가 신청하는 경우에 한하여 할 수 있도록 되어 있으며 해당 서류는 ①매각결정 통지서, ②매각결정여부통지서, ③매수대금납부최고서, ④매각결정취소통지서, ⑤배분기일통지서 등 5가지로 되어 있다.

한편, 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 제4조 제12항 및 「압류재산매각업무요강」 제7조 제9항에 따르면 전자송달의 효력은 송달 받을자가 지정한 전자우편주소에 입력된 때(전자시스템에 저장하는 경우에는 저장된 때)에 도달한 것으로 보고 있다.

따라서, 전자송달 제도를 활성화하기 위해 전자송달이 가능한 5종의 서류에 대한 전자송달 방식(‘열람’ 또는 ‘전자우편주소 전송’)을 「압류재산 매각업무요강」에 명확하게 반영하는 한편, 낙찰자 등 이해관계인이 전자송달을 신청할 수 있도록 온비드시스템에 관련 기능을 구축하여 운영할 필요가 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 현재 압류재산 매각대행 업무 관련 서류의 송달방법 중 전자송달 관련 업무 처리 현황을 점검한 결과

「압류재산매각업무요강」 제7조 제7항부터 제9항까지 전자송달 가능 서류 목록, 전자송달의 효력 등에 관한 내용을 정하고, 전자송달 신청 양식을 별지 제8호서식 ‘전자송달 이용신청서’로 마련해 두고 있었으며, 압류재산 공매공고문 ‘17-매각결정 및 매각여부 결정-나’를 통해서 전자송달 신청이 가능하다는 사실도 안내¹⁾하고 있는데도 압류재산 입찰자들이 이용하는 온비드시스템에는 전자송달을 신청할 수 있는 기능(전자우편주소 입력 메뉴 포함)이 구현되어 있지 않았다.

다만, [표 14]와 같이 전자송달 가능한 5종의 서류 중 ‘매각결정 통지서’와 ‘매각결정 취소 통지서’ 등 2종의 서류는 입찰자가 온비드 시스템에 접속하여 열람·출력²⁾할 수 있도록 운영³⁾하고 있었다.

- 1) 압류재산 공매공고문 상 안내된 전자송달 가능서류는 총 4가지로, 특별한 사유 없이 ‘배분기일 통지서’가 누락되어 있음
- 2) 「국세기본법 시행령」 제6조의4에 따르면 전자송달서류는 i) 납세고지서 또는 납부통지서, ii) 국세환급통지서, iii) 신고안내문, iv) 그 밖에 국세청장이 정하는 서류로 하고, 그 중 일부서류(i, ii)는 납세자가 국세정보통신망에 접속하여 열람하는 방식으로, 그 밖의 서류는 납세자의 전자우편주소로 송달하는 방식으로 전자송달을 진행하도록 정하고 있음
- 3) 단, 요강 본문에 해당 내용은 없고 별지 제8호서식에 온비드 교부서류로 ‘매각결정 통지서’만 기재

[표 14] 전자송달 해당 서류 및 온비드 출력가능 내역

구 분	전자송달 가능서류	온비드 열람·출력 여부*	비 고
서류명	1) 매각결정 통지서	열람·출력 가능	-
	2) 매각결정 여부 통지서	-	-
	3) 매수대금 납부 최고서	-	-
	4) 매각결정 취소 통지서	열람·출력 가능	-
	5) 배분기일 통지서	-	-

* 해당 두가지 서류 이외에 매각불허 통지서 및 잔대금 영수증도 출력 가능

한편, 국세청 「압류재산매각대행업무처리요령」 및 「압류재산매각업무요강」에서 전자송달 가능 서류로 정한 5종의 서류는 모두 낙찰자 결정 이후의 절차와 관련된 것으로, [표 15]와 같이 그 중 배분기일 통지서를 제외한 4종의 서류의 송달 대상자에 낙찰자(매수인)가 포함되어 있는 바, 전자송달시스템을 구축하여 이용을 활성화할 경우 낙찰자(매수인)⁴⁾ 앞으로 발송하는 등기우편 송달비용 중 상당액을 절감⁵⁾할 수 있을 것으로 예상되며

전자송달 제도가 활성화될 경우, 낙찰자 앞으로 발송한 등기우편이 반송되어 서류의 송달 여부 등을 두고 발생할 수 있는 민원 및 법적 분쟁⁶⁾ 등을 사전에 방지하는 효과도 얻을 수 있을 것으로 판단된다.

4) 낙찰자(매수인)는 해당 압류재산을 매수하기 위해 공인인증서를 발급받고 온비드를 통해 물건을 검색하여 입찰참여하는 등 공매절차의 적극적 참여자로 전자송달 수용도가 높을 것으로 판단됨

5) 2019년 중 낙찰자(매수인) 앞으로 등기우편 발송된 ‘매각결정 여부 통지서’ 및 ‘매수대금 납부 최고서’는 총 0,000건이고 소요된 등기우편료는 총 약 00 만 원이며, 낙찰자(매수인) 중 1/3이 전자송달을 신청한다고 가정할 경우 연간 약 00만 원의 등기우편료를 절감할 수 있을 것으로 기대됨

6) [판례_ 대법원 2012두14842, 2014. 8. 20.선고] 등기우편 발송한 매수대금 납부 최고서가 ‘이사불명’ 사유로 반송되었는데도 문자메시지로 납부 최고기한을 알린 후 최고기한까지 납부하지 않자 매각결정 취소통지서를 다시 동일주소로 발송한 것은 적법한 송달로 인정하지 않아 공사의 매각결정취소처분이 취소됨

[표 15] 전자송달 가능 서류별 송달 대상자 및 송달방법

전자송달 가능서류	송달 대상자 및 송달방법			
	낙찰자 (매수인)	관서의 장	체납자	채권자 등
1) 매각결정 통지서	○ (온비드, 현장교부)	○ (전자문서)	○ (등기우편)	-
2) 매각결정 여부 통지서	○ (등기우편)	○ (전자문서)	-	-
3) 매수대금 납부 최고서	○ (등기우편)	-	-	-
4) 매각결정 취소 통지서	○ (온비드, 등기우편)	○ (전자문서)	○ (등기우편)	
5) 배분기일 통지서	-	○ (전자문서)	○ (등기우편)	○ (등기우편)

[소관부점 의견] 조세채권관리처는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 조속한 시일 내에 전자송달시스템을 구축하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

조세채권관리처장은 전자송달시스템을 구축하고 전자송달을 활성화하는 방안을 마련하시기 바랍니다.(통보)